

措施来防止同类问题再次出现，就足以认定行政机关“已履职”，这是法院终结诉讼的前提条件。

二、法院依法终结诉讼是彰显公益诉讼目标导向的理想结案方式

行政公益诉讼的目的不是胜诉，而是纠正错误和整改问题。在行政机关已及时履职弥补损失，按预期完成整改工作，公益目的已实现，且检察机关未主动申请撤回起诉的情况下，法院采用终结诉讼的方案是最优选择。事实上，与检察机关申请撤回起诉相比，法院依法终结诉讼更能体现行政公益诉讼协同之诉、督促之诉的制度特点，是彰显公益诉讼目标导向的理想结案方式。理由在于，若大量采用撤回起诉方式，可能会导致检察机关在审理过程中面临来自行政机关的压力，甚至会影响到法院的公正审理。因此为行政机关留出一个“宜疏不宜堵”的出口，是一个相对合理且有效的处理方式。且环境公益诉讼常常涉及历史遗留问题，行政机关的整改落实需要大量时间，往往需要临近审限才可实现全面整改目标，而撤回起诉需要检察院履行内部程序要求，也需要一定时间。因此，案件审理过程中，行政机关积极履职完毕，公益诉讼目的得到实现，案件已无继续审理的必要，采取终结诉讼的裁判方式，符合公益诉讼相关

法律的立法本意。实践中，检察机关或行政机关可以向法院提出终结诉讼的申请，法院对此应当严格审查，同时可以建议检察机关开展当地群众的满意度调查、召开听证会、借助社会专业力量组成第三方评估小组等，保证国家和社会公共利益得到真正的维护，最终裁定终结诉讼。

具体到本案，法院践行恢复性司法理念，实地调研、听取专家意见并与各方沟通协调，促使区生态环境局及时有效履职，环境公共利益得到有效保护，公益诉讼目的得到实现，故依法终结诉讼，为类案处理提供了司法样本。

编写人：重庆市第三中级人民法院 何玥婷 王悦倩

乡镇人民政府应积极履行农村土地经营权流转管理 和土地保护监管职责

—— 区人民检察院诉某镇政府不履行农村土地经营权
流转管理和土地保护监管职责公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市江津区人民法院(2023)渝0116行初232号行政判决书

2. 案由：不履行农村土地经营权流转管理和土地保护监管职责公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：区人民检察院

被告：某镇政府

【基本案情】

2016年，案外人张某先后两次与某村民小组签订土地租赁合同，共租赁该

村民小组12余亩农用地用作木材经营加工、晾晒，并按每年每亩800元支付土地租金。2020年11月，张某将前述土地经营权及地上设备设施转让给叶某某继续从事木材经营加工、晾晒。张某将前述土地经营权再流转给叶某某后，叶某某未与该村民小组重新签订土地流转合同。张某、叶某某将前述农用地用于木材经营加工、晾晒等非农建设均未依法办理用地审批手续。区人民检察院于2022年7月19日向某镇政府发出《检察建议书》，某镇政府于2022年9月17日书面复函。检察建议发出后，区人民检察院认为某镇政府仍怠于履行职责，未对某木材厂违法占地的行为进行有效监管，导致前述土地长期被违法占用，社会公共利益仍持续处于受侵害状态，遂向人民法院提起行政公益诉讼。

【案件焦点】

1. 某镇政府在土地保护和土地经营权流转管理方面有哪些具体的法定监管职责；2. 某镇政府是否全面履行法定监管职责，是否还需继续履行相应监管职责。

【法院裁判要旨】

重庆市江津区人民法院经审理认为：关于被告某镇政府在土地保护和土地经营权流转管理方面法定监管职责的具体内容。从本案所涉的土地保护法律、法规、规章及其他规范性文件的内容看，乡镇人民政府在土地保护方面的职责具有综合性职责的属性，体现为调整土地关系，合理组织利用土地，贯彻执行国家在土地开发、利用、保护等方面政策而产生的自上而下的综合性举措。相应地，土地保护领域涉及的法律规范层级和门类较多，上位法除明确政策导向、提出总领性要求外，授权下级行政机关根据辖区实际就特定领域制定出台规范性文件予以细化，经审查符合上位法精神，应作为相关行政主体作出行政行为的执行细则和直接依据。某镇政府认为，规范性文件不能作为认定其法定职责来源的观点缺乏法律依据，法院不予支持。

关于被告某镇政府是否全面履行法定监管职责，以及是否还需继续履行相应监管职责。本案中，在某镇政府管理区域内，某木材厂违法租用流转某村民

小组的农用地长期用于木材加工、晾晒等非农建设，导致土地资源被破坏。某镇政府在收到《检察建议书》后督促某木材厂办理厂区用地手续、拆除晾晒设施等，做了大量工作，法院对此予以肯定。截至目前，案涉厂房用地手续尚未办理完成，木材晾晒区域土地的恢复尚未通过相关验收，社会公共利益受侵害的状态尚未完全结束，某镇政府尚未依法全面履行法定监管职责。下一步，某镇政府应继续履行土地管理保护及土地经营权流转管理职责，可综合采取监督巡查、动态监管、多部门联合等措施确保案涉问题整改到位，切实维护国家和社会公共利益。在此过程中，某镇政府还可根据相应工作规范，留存依法履职的相关资料。

重庆市江津区人民法院判决如下：

责令被告重庆市某镇人民政府依法对某木材加工厂违法流转农用地用于木材加工经营，造成土地被侵占、破坏的行为全面、有效履行农村土地经营权流转管理和土地保护监管职责。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条和第六十四条的规定，行政案件当事人在要求法院解决行政纠纷的同时，可以附带对行政行为依据或者行政机关制定的规范性文件合法性予以司法审查。本案中，对于规范性文件合法性的司法审查，涉及被告镇政府具体职责的认定，具有重要意义。此外，在明确被告行政机关法定职责的具体内容后，如何判断行政机关是否履职到位，也是实践中争议较大、值得深入探讨的问题。

第一，对规范性文件合法性进行司法审查应注意的问题。对规范性文件合法性进行司法审查，首先应判断上位法是否明确，判断路径大致分为两种：一是以对上位法的文义解释为起点。文义解释是法官判断规范性文件上位法明确与否的起点，若规范性文件对上位法的扩张或限缩解释均在上位法的文义范围内，则可视为上位法有明确规定；二是对上位法的立法宗旨作出延伸。若上位法条文在价值或政策选择层面已经有所倾向，此时规范性文件在上位法的立法

